

1500408-33.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2062845/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 6632984 - DEL.POL.UBATUBA, 1067/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2062845 - DEL.POL.UBATUBA, 1067/20/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500408-33.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500408-33.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2062845/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 6632984 - DEL.POL.UBATUBA, 1067/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2062845 - DEL.POL.UBATUBA, 1067/20/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

THIAGO OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, na manhã de 20 de fevereiro de 2020, por volta das 9h00, na Rua Pau d'alho, nº 1, Mato Dentro (via interna do Condomínio Park Hills), nesta cidade e comarca de Ubatuba, o acusado subtraiu para si uma bolsa, uma corrente de prata, uma pulseira e a quantia de R\$ 2.000,00, que pertenciam à vítima Fabiana Pereira da Silva.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021 (fls. 86/87). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 125/126)

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas. O réu foi, em seguida, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da pretensão punitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição e ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06) e demais provas produzidas nos autos.

Com relação à autoria delitiva, as provas são frágeis.

A vítima Fabiana Pereira da Silva disse em juízo que chegou para trabalhar, na semana do carnaval em 2020, abriu a porta da casa e viu o sensor do alarme danificado. Acionou os guardas da portaria, que foram até lá, olharam o local, vistoriaram tudo, mas não viram o acusado lá dentro. Os guardas então saíram e o dono da casa ligou em seguida, pediu para ela olhar a segunda casa que fica no mesmo quintal. Abrindo a porta da outra casa, amarela, visualizou o acusado saindo correndo com sua bolsa. Gritou pedindo socorro e os guardas ouviram e retornaram. O acusado subtraiu uma corrente de prata, um bracelete e R\$ 2.200,00 em dinheiro. Fez o reconhecimento pessoal em delegacia dias depois e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Não recuperou nenhum dos bens furtados.

A testemunha Jairo Ribeiro Costa Ferreira Junior disse em juízo que estava em serviço e teve que acompanhar a ocorrência e ir até o local, mas não viu ninguém na casa; pelo que presenciou é até difícil dizer que teve alguém no local. Uma das casas estava com o sensor de alarme danificado. Laercio encontrou a bolsa da Fabiana depois no terreno baldio próximo. Não viu ninguém sair da casa em momento nenhum. Viu a tela do banheiro um pouco rasgada.

A testemunha Laercio Felix de Carvalho disse em juízo que estava na ronda do local, e recebeu notícia de roubo na portaria. Não viu nada, verificou a tela de fora a fora que dá acesso ao condomínio, mas nada havia sido mexido. Encontrou a bolsa da moça próxima a casa, e a vítima reconheceu seus objetos. Mas não viu ninguém, embora tenha dado três voltas sobre a área. Retornou então, buscou novamente pelo condomínio, mas não viu nada. Viu o sensor de alarme danificado e uma tela do banheiro também, mas não viu ninguém.

Em seu interrogatório judicial o réu THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS negou os fatos. Disse que tomou ciência da acusação, recorda-se que em 2020 foi parado na rua com maconha, levado até a Delegacia, e aí fizeram o reconhecimento desse furto na oportunidade. Em fevereiro de 2020 estava em Taubaté, na Chácara Silvestre, e quando foi levado à Delegacia estava apenas passeando em Ubatuba, onde sua esposa possui família.

Do conjunto probatório colhido nos autos não é possível extrair, com a certeza necessária a um decreto condenatório, que a autoria do crime ora imputado repousa

sobre a pessoa do acusado. Isso porque os elementos inquisitivos não foram confirmados em solo judicial, sob o crivo do contraditório. Somente a vítima aponta o acusado como o autor do delito de furto, mas nenhuma das outras testemunhas que estiveram presentes na busca no condomínio e pelas casas encontrou algum indício de que a autoria recaia mesmo sobre o acusado. O responsável pela ronda do condomínio disse que não viu ninguém no local. O outro funcionário que também participou do chamado da portaria disse não ter visto ninguém, apenas indícios de que a casa teria sido invadida, mas nada que se pudesse afirmar em concreto. O acusado sequer foi abordado em posse dos objetos supostamente furtados, ou próximo ao local do crime, ou em atitude suspeita relacionada ao furto de bens pessoais, o que torna ainda mais frágeis as provas ora reunidas para indicar a sua efetiva participação no furto.

Registre-se que o sistema de apreciação da prova adotado pelo Código de Processo Penal, foi o da livre convicção ou da verdade real ou do livre convencimento, acentuado na exposição de motivos: "Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo ou maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas dos autos, não é menos certo que não ficará subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material" (item VII). Assim, havendo dúvida quanto a autoria delitiva, o princípio constitucional da presunção da inocência e o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer.

Sendo assim, não há como concluir, com a segurança exigida para a condenação, que o fato tenha ocorrido como narrado na denúncia, resultando dúvidas sobre a autoria imputada, de tal sorte que se mostra mais adequada à espécie a solução absolutória.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu THIAGO OLIVEIRA SANTOS da imputação pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas, consoante art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe, oportunamente arquivando-se os autos.

Expeça-se certidão de atuação pelo convênio OAB/Defensoria, se o caso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ubatuba, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA